

(별첨)

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 요 구

제 목 어선 임시검사 지정사항 미기재

소관부서 창원지사

조치부서 창원지사

내 용

1. 업무 개요

창원지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2023.07.24.부터 2024.05.03까지 □□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 2.60톤) 등 2척의 어선검사를 실시하고, 어선검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제55조 제1항 제1호, [별표8] 제2호 가목 및 [별표16] 제3호 바목에는 총톤수 10톤 미만 어선은 기관을 들어내어 전부 개방하지 아니하고는 크랭크축 등의 검사를 시행하기 곤란한 특수한 구조(고속기관 등)의 주기관(동력전달 장치를 포함한다)과 보조기관은 정비 및 작동상태의 검사와 운전시간 등을 고려한 결과 양호하다고 판단되는 경우 기관에 대한 개방검사 준비를 최대 10년 동안 면제할 수 있도록 규정하고 있다.

다만, 「낚시 관리 및 육성법」 제2조 제7호에 따른 낚시어선을 제외한 총톤수 10톤 미만 어선 중 기관 개방검사를 받은 날부터 10년이 되는 시점과 15년이 되는 시점에 해양수산부장관이 정하여 고시하는 비개방정밀 검사방법에 따라 기관의 상태가 양호하다고 판단되는 경우 기관 개방검사

를 받은 날부터 최대 20년을 넘지 않는 범위에서 해당 기관에 대한 개방
검사의 준비를 면제할 수 있도록 규정하고 있다.

「어선검사지침」 2.4.5에 현장검사를 완료한 때에는 본선에서 검사 참
여자에게 검사 결과를 설명하고 임시검사를 지정할 필요가 있는 때에는
그 사유를 명확하게 전달해야 하며, 같은 지침 5.1.2-1 마목에는 임시검사
를 지정하는 경우에는 조치하여야 할 검사 사항을 구체적으로 명확히 기
재하도록 규정하고 있다.

따라서 일부 검사준비를 면제하고 임시검사를 지정하는 경우에는 임시
검사 사항을 명확히 고객에게 전달하고 임시검사 지정사항을 정확히 기재
하여 소유자, 운전자 및 관계기관에 검사정보를 제공해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 어선들에 대하여 [표] “임시검사 지정사항
기재 내용”과 같이 어선검사증서에 임시검사 지정사항을 누락하여 발급하
였다.

[표] 임시검사 지정사항 기재 내용

구분	선박번호 및 명칭	톤수	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (□□호)	2.60	2024.05.03.	정기검사	◦ 임시검사 일자만 기재하고 임시검사 지정 사항인 주 기관 개방검사는 미기재
2	00000000-00000000 (제△■■■호)	2.99	2023.07.24.	정기검사	◦ 임시검사 일자만 기재하고 임시검사 지정 사항인 주 기관 개방검사는 미기재

위 업무를 부적정하게 처리한 원인을 조사한 결과 담당자의 업무착오가
주된 원인이다.

4. 조치할 사항

- 창원지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결한 두척의 어선검사증서를 회수하여 재발급하도록 하시기 바랍니다.(시정)